崇左市国税小区商铺装修工程“9•17” 坍塌事故调查报告

2019-10-25 16:50 来源：江州区应急管理局

崇左市国税小区商铺装修工程“9·17”

坍塌事故调查报告

2019年9月17日下午30左右，在崇左市国税局·江州小区服务用房（商铺）（以下简称“崇左市国税小区”）发生一起墙体拆塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。事故发生后，江州区政府高度重视，经梁国华副区长批示应急管理局牵头组织相关部门进行调查，查明事故发生起因，控制好事故现场，稳定好家属情绪，防止矛化，协调好善后赔偿问题。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的定，崇左市江州区人民政府于9月18日成立了由江州区应急管理局、总工会、人社局、住建局、石景林街道处、市公安局江州分局等部门相关负责同志组成的事故调查组开展事故调查工作。同时，邀请了江州区人察院、江州区监察委派员参加。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：崇左市国税小区商铺装饰工程。工程地点：崇左市石景林路东段南侧崇左市国税小区·江小区服务用房（商铺）A栋第1、2、3、4号商铺。商铺所有人：1号和2号商铺为梁谋成所有，3号和4号商铺政成所有；承租人：李华（个人）。施工方：江州区恒星装饰部。

（二）事故发生单位概况

事故发生单位是江州区恒星装饰部（以下简称“恒星装饰部”），注册号：451402600872198 1-1；经型：个体工商户；经营场所：崇左市山秀路段东侧汇豪城第2栋107号一楼室内；经营者：苏家宇；组织形个人经营；注册日期：2015年1月20日；经营范围：室内装修服务，室内门零售。（依法须经批准的项目，关部门批准后方可开展经营活动）。

死者：郑庆权（男，身份证：45213***，未婚，父母健在，户籍为：宁明县**），系施工方临聘的工人

（三）有关合同签订情况

1.商铺租赁情况：承租人李华（个人）（身份证号：4526**）；2019年9月15日，李华与商铺业主梁谋梁政诚就崇左市石景林路**·江州区小区服务用房（商铺）A栋第1、2号和3、4号商铺分别签订《房屋租赁同》，租期均为:2019年9月1日至2024年9月1日。所租商铺用途为经营餐饮业。

2.商铺装修合同：2019年9月16日，恒星装饰部与承租人李华签订《装饰施工合同》，工程造价：人民(大写)贰拾伍万肆仟捌佰陆拾伍元整（￥25**.00元）。工程期限：60天，开工日期：2019年9月16日。

（四）现场勘验情况

经现场勘验，事故发生地点在崇左市石景林路东段南侧崇左市国税小区·江州区小区服务用房（商铺第4号商铺。坍塌墙体是4号铺面的房间隔墙，墙高2.98米，长3.31米，厚20厘米。在坍塌墙面下有黄色安一顶，安全帽底有一摊血迹。坍塌墙体下面没有任何支撑的支架顶木。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

李华承租了商铺业主梁谋成、梁政诚1号~4号商铺，意欲开设餐饮服务店，后于2019年9月与恒星装饰订装饰施工合同，合同中约定施工现场的安全由恒星装饰部负责。合同签订后，恒星装饰部的负责人苏家黄铭红达成口头协议，将拆墙铲除地板砖等工作由黄铭红负责找人来完成。随后黄铭红召集了韦国强、黄权、胡修林等3名工人来干活，但是苏家宇觉得工人太少，工程进度不快，要求黄铭红增加工人，于是201月17日下午黄铭红就联系来了杨华和郑庆权两名工人参加拆墙工作。下午六名工人都在各自做自己负责的种，当天下午14点30分左右，郑庆权站在四号商铺内用大锤敲打已被掏空墙底的三号商铺与四号商铺的中墙时，因震动引起了与之相连的四号商铺内已被掏空墙底的房间隔墙倒塌。因郑庆权躲闪不及被墙体压中后，在场人立即拨打110、119、120报警救援，并叫上附近工地工人帮助施救。当消防人员把郑庆权从墙体出来时，他已无生命体征。

（二）事故调查情况

1.处置情况

事故发生后，江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、市公安局江州分局、石景林街等单位救援人员赶赴现场开展事故调查工作。崇左市公安局城南派出所接警后，对事故现场进行了维护，关人员进行了调查走访。崇左市公安局江州分局对死者尸体进行了初步检验。应急管理局到达现场后进行故现场调查取证和勘验，同时，协同石景林街道办一起做好家属思想工作，防止矛盾激化，要求施工方首好死者家属在崇左期间的后勤保障工作。当时18时30分左右，经家属方同意，江州区应急管理局协调崇左仪馆，将郑庆权尸体送至殡仪馆冷藏。

2019年9月24 日，崇左市公安局江州分局刑事侦查大队作出结论：认定死者郑庆权属于严重颅脑损伤亡，无他杀迹象。

2.事故赔偿有关情况

2019年9月18日，江州区应急管理局主持召开恒星装饰部与死者家属事故赔偿协商会。家属方要求赔偿伤亡赔偿金、丧葬费及赡养费等有关费用共计约90万元；恒星装饰部表明不会推卸责任，但认为事故发生及责任未明确，无法确定具体赔偿数额；待江州区政府作出事故调查报告后在责任明确的基础上再讨论。施工方与家属方，难于达成一致意见，江州区应急管理局建议当事双方通过法律途径解决，并告知双方当在办案期间生产安全 事故调查程序、办案时限及双方所享有权利和义务。目前，死者尸体保存在崇左市殡馆。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对调查取证的情况进行了综合分析，认定事因和事故性质如下:

（一）直接原因

工人拆墙时，采取凿空墙体底部后，在没有采取任何安全支架撑顶防护措施下，就用锤锤打墙体，致体倒向施工者，是造成事故的直接原因，属于违章作业。

（二）间接原因

1.恒星装饰部对施工人员安全教育培训落实不到位。恒星装饰部对新聘用的工人应该先行组织岗位培才能上岗，而在这起案件中，恒星装饰部没有进行岗前教育。

2.恒星装饰部没有对于崇左市国税小区装饰工程项目进行安全隐患排查和风险分析。该装饰部不能提左市国税小区装饰工程项目安全隐患排查有关记录。项目施工前没有对实施这个项目存在的安全风险进行研判。

3.恒星装饰部对违章操作安全管理不到位。根据《建筑拆除工程安全技术规范 》（JGJ 147-2016）规
5.1.1-人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。5.1.3-当框架结构采用人
除施工时，应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行；当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏挖
倒的方法。而此起事故现场施工工人郑庆权采取锤打墙脚方式拆除墙体，违反了规定，属违章作业。对工
章作业，恒星装修部未有任何人提出书面整改意见，对存在的安全隐患不加以整治。在施工现场也没有指
工现场的安全负责人，施工现场管理混乱。

4.施工人员缺乏最基本的安全常识，盲目施工。现场施工人员都是成年人，具有完全的民事行为能力
该具备最基本的安全常识，现场施工人员用底部掏掘方式拆除隔墙也没有提出反对意见，足见工人的安全
麻痹程度。

（三）事故性质认定

经调查认定，崇左市国税小区“9·17”墙体拆除坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

恒星装饰部没有按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑拆除工程安全技术规范 》等安全生产法
规落实企业的安全生产主体责任，没有按照规定严格对施工现场进行安全管理，其违反了《中华人民共和
全生产法》第四条；第十八条第一项、第二项、第三项、第五项；第二十二条第一项、第二项、第五项、
项；第二十五条第一款；第三十八条第一款；第四十一条的规定。建议由崇左市江州区应急管理局依据相
律规定对恒星装饰部及相关责任人进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，根据恒星装饰部的这起事故暴露出来的问
现提出如下防范和整改意见:

（一）各乡（镇）人民政府、各街道办、各职能部门和行业主管部门要对分管领域建筑类进行全面排
按照“一岗双责”“管行业必须管安全”的要求，切实落实监管责任，对企业进行一次拉网式排查，做到
死角。

（二）事故责任单位恒星装饰部要认真做好从业人员的教育和培训工作。认真学习《中华人民共和国
生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规。增强现
全管控意识，落实企业员工安全资格准入制度、加强员工的岗位技能培训，提高员工的安全意识、责任意
风险意识。

（三）事故责任单位恒星装饰公司要加强学习发包业务的相关法律法规，在施工过程中要严格按照国
准和行业标准要求，明确项目双方的权利和义务，规范建筑拆除工程现场安全管理，及时发现和消除安全
患，采取有效的安全防范措施确保安全，从源头上遏制生产安全事故发生。

（四）住建部门、应急管理部门要加强室内装修行业企业主要负责人的安全培训。今年以来，江州区修行业发生生产安全事故两起，事故的发生原因都与施工现场监管和工人安全意识有直接或间接的关系。企业落实全员培训制度，岗前教育培训制度，建立健全安全生产各项规章制度。

附件：1.涉及安全生产法相关条款

崇左市国税小区“9·17”墙体拆除坍塌事故调查组

2019年10月24日

附件1:

调查报告引用《中华人民共和国安全生产法》涉及条款

1.第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

3.第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

4.第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

6.第四十一条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

政府网站找错
党政机关

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号